



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Rua Rio Grande do Sul, 1907, Conjunto Castelo Branco, Rio Branco/AC, CEP 69.911-018
- www.see.ac.gov.br

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 307/2025/SEE - ASDE

Processo nº 0014.008953.00176/2024-31

SUMÁRIO

I - INFORMAÇÕES SOBRE A DESPESA

II - CONTRATAÇÃO

1. [INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES IMPLEMENTADAS](#)
2. [DEFINIÇÃO DO OBJETO \(Art. 94, I, Decreto 11.363/23\)](#)
3. [FUNDAMENTAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO \(Art. 94, II, Decreto 11.363/23\)](#)
4. [REQUISITOS TECNOLÓGICOS E DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO \(Art. 94, III, Decreto 11.363/23\)](#)
5. [JUSTIFICATIVA PARA O NÃO PARCELAMENTO DO OBJETO \(Art. 94, IV, Decreto 11.363/23\)](#)
6. [PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS \(Art. 94, V, Decreto 11.363/23\)](#)
7. [DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO \(Art. 94, VI, Decreto 11.363/23\)](#)
8. [MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO \(Art. 94, VII, Decreto 11.363/23\)](#)
9. [REQUISITOS DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA \(Art. 94, VIII, Decreto 11.363/23\)](#)
10. [VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO \(Art. 94, IX e X, Decreto 11.363/23\)](#)
11. [CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA \(Art. 94, XI, Decreto 11.363/23\)](#)
12. [REGIME DE EXECUÇÃO OU FORMA DE FORNECIMENTO \(Art. 94, XII, Decreto 11.363/23\)](#)
13. [MODALIDADE, CRITÉRIO DE JULGAMENTO E MODO DE DISPUTA \(Art. 94, XIII, Decreto 11.363/23\)](#)
14. [JUSTIFICATIVA DOS CRITÉRIOS DE ESCOLHA DO CONTRATADO E DO PREÇO \(Art. 95, Decreto 11.363/23\)](#)
15. [PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO DE PROPOSTAS \(Art. 94, XV, Decreto 11.363/23\)](#)
16. [REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL E ECONÔMICO-FINANCEIRA \(Art. 94, XVI, Decreto 11.363/23\)](#)
17. [PRAZO DO CONTRATO E POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO \(Art. 94, XVII, Decreto 11.363/23\)](#)
18. [PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO OU ATA \(Art. 94, XVIII, Decreto 11.363/23\)](#)
19. [REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO \(Art. 94, XIX, Decreto 11.363/23\)](#)
20. [MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO OU FORNECIMENTO DE BENS \(Art. 94, XX, Decreto 11.363/23\)](#)
21. [OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA \(Art. 94, XXI, Decreto 11.363/23\)](#)
22. [OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE \(Art. 94, XXI, Decreto 11.363/23\)](#)
23. [GARANTIA CONTRATUAL \(Art. 94, XXII, Decreto 11.363/23\)](#)
24. [POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATAÇÃO \(Art. 94, XXIII, Decreto 11.363/23\)](#)
25. [MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO \(Art. 94, XXIV, Decreto 11.363/23\)](#)
26. [CRITÉRIOS E PRAZOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO \(Art. 94, XXV, Decreto 11.363/23\)](#)
27. [SANÇÕES ADMINISTRATIVAS \(Art. 94, XXVI, Decreto 11.363/23\)](#)
28. [DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E DIREITOS AUTORAIS \(Art. 94, XXVII, Decreto 11.363/23\)](#)
29. [TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO \(Art. 94, XXVIII, Decreto 11.363/23\)](#)
30. [CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE \(Art. 94, XXIX, Decreto 11.363/23\)](#)
31. [LOGÍSTICA REVERSA \(Art. 94, XXX, Decreto 11.363/23\)](#)
32. [CONDIÇÕES PARA ALTERAÇÕES CONTRATUAIS \(Art. 94, XXXI, Decreto 11.363/23\)](#)
33. [CONDIÇÕES PARA RESCISÃO CONTRATUAL \(Art. 94, XXXII, Decreto 11.363/23\)](#)
34. [ANÁLISE DE RISCOS \(Art. 94, § 2º, Decreto 11.363/23\)](#)
35. [PLANO DE TRABALHO](#)
36. [DA DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE BENS](#)
37. [FUNDAMENTAÇÃO LEGAL](#)
38. [ANEXOS](#)

I - INFORMAÇÕES SOBRE A DESPESA

INFORMAÇÕES PRIMÁRIAS	
Órgão Solicitante	Secretaria de Estado de Educação e Cultura- SEE AC
Unidade administrativa solicitante	Assessoria de Desporto Estudantil
Modalidade	Inexigibilidade de Licitação
Critério	Notória Especialização, 74, III, f

II - INFORMAÇÕES SOBRE A CONTRATAÇÃO

1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES IMPLEMENTADAS

1.1. O presente Termo de Referência (TR) tem por finalidade apresentar a versão REELABORADA do Termo de Referência nº 317/2024/SEE (SEI 0012381409), ajustando-o para contemplar integralmente as mudanças que devem ser adotadas após a emissão e suspensão da Ordem de Serviço nº 34/2025 (SEI 0014241193), em conformidade com as recomendações do Parecer nº 2/2025/SEE-CONJUR (SEI 0014835936) e da Nota Técnica nº 1/2025/SEE-ASAI (SEI 0015228829).

1.2. O objetivo fundamental desta reelaboração é garantir a conformidade legal, a eficiência administrativa e a consecução dos objetivos do Programa "DNA do Brasil", assegurando a correta aplicação dos recursos públicos e o atendimento às necessidades da comunidade escolar.

Contextualização e histórico processual das medidas efetivadas:

1.3. A presente contratação visa à prestação de serviços voltados ao desenvolvimento socioeducativo, psicossocial e físico dos alunos matriculados no Ensino Médio de Tempo Integral das escolas da Rede Estadual de Ensino desta Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE-AC), a partir da Avaliação Diagnóstica e Vocacional dos educandos e da capacitação dos professores e coordenadores, utilizando como base a metodologia de indicadores de atendimento e de melhoria de aprendizagem.

1.4. A contratação direta do Programa DNA do Brasil, fundamenta-se na inexigibilidade de licitação, conforme o Art. 74, Inciso III, da Lei nº 14.133/2021, e no Decreto Estadual nº 11.363/2023, devido à natureza singular do objeto e à notória especialização do contratado, IDECACE, devidamente reconhecida pela PGE-AC, conforme Despacho de Aprovação (0013418051) .

1.5. Outrossim, embora a contratação original não apresentasse vícios estruturais ou nulidades que impedissem sua continuidade, identificou-se a necessidade de implementar alterações decorrentes de fatos supervenientes e do imperativo de aprimoramento técnico e administrativo para a plena execução do objeto. A formalização inicial do ajuste deu-se com a emissão da Ordem de Serviço nº 34/2025, assinada em 29/01/2025, tendo como contratada o Instituto para o Desenvolvimento da Criança e do Adolescente pela Cultura e Esporte - IDECACE.

1.6. Em momento subsequente, a contratada documentou a solicitação dos dados atualizados das escolas, através do e-mail da Assessoria de Articulação Interinstitucional (ASAI). O requerimento intentado, no entanto, fora encaminhado ao crivo da assessoria de gabinete, como parte do fluxo interno, que em decorrência de análises internas, sugeriu por meio do Memorando nº 67/2025/SEE-GABIN (SEI 0014653181), a suspensão da referida Ordem de Serviço.

1.7. A efetivação da medida suscitada se deu por meio do Despacho Decisório nº 2/2025/SEE-GABIN (SEI 0014654098), que determinou a remessa do processo para análise jurídica. O teor da análise exarada consta no Parecer nº 2/2025/SEE-CONJUR (SEI 0014835936), o qual enumerou um conjunto de recomendações procedimentais de caráter técnico jurídico visando o saneamento processual, incluindo a necessidade de elaboração de nota técnica, a apresentação de proposta de preço atualizada pela contratada, a juntada de declaração de disponibilização de bens e a realização de ajustes contratuais.

1.8. Isto posto, em estrito atendimento a estas diretrizes, a Nota Técnica nº 1/2025/SEE-ASAI (SEI 0015228829) foi elaborada, propondo as medidas saneadoras necessárias, além de demais ajustes pertinentes para assegurar a correta e eficiente continuidade do programa, consoante disposto a seguir:

As novas exigências a serem contempladas neste Termo de Referência incluem:

ALTERAÇÃO	DESCRIÇÃO
Quantitativos	Diminuição do número de alunos
Escola	Exclusão de uma escola que não se enquadra como EMTI
Inclusão	3 novas escolas do município de Cruzeiro do Sul
Mudança da fonte de recursos	Recurso do EMTI e Emenda para Royalties
Adequação do cronograma	Ajustes na Execução
Juntada de Proposta de Preço	Envio de proposta atualizada da contratada

2. DEFINIÇÃO DO OBJETO (ART. 94, I, DECRETO 11.363/23)

Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços voltados ao desenvolvimento socioeducativo, psicossocial e físico dos alunos matriculados no Ensino Médio de Tempo Integral das escolas da Rede Estadual de Ensino desta Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE-AC), a partir da Avaliação Diagnóstica e Vocacional dos educandos e da capacitação dos professores e coordenadores, que tem como base a metodologia de indicadores de atendimento e de melhoria de aprendizagem, conforme especificações e quantitativos ajustados neste Termo de Referência e na Nota Técnica nº 1/2025/SEE-ASAI (SEI 0015228829).

Natureza: Prestação de Serviços Técnicos Especializados de natureza predominantemente intelectual.

Quantitativos:

- Número de alunos: 7.065 alunos.
- Número de escolas: 14 escolas, conforme lista atualizada abaixo (incluindo a exclusão de uma unidade e a inclusão de três novas unidades de Cruzeiro do Sul):

MUNICÍPIO	REDE	LOCALIZAÇÃO	CÓDIGO	NOME DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	Nº ALUNOS (CENSO 2024)
CRUZEIRO DO SUL	Estadual	Urbana	12000450	Esc. Craveiro Costa	709
CRUZEIRO DO SUL	Estadual	Urbana	12020249	Esc. Dom Henrique Ruth	868
CRUZEIRO DO SUL	Estadual	Urbana	12000418	Esc. Flodoardo Cabral	883
RIO BRANCO	Estadual	Urbana	12091260	Esc. Boa Uniao Ensino Jovem	360
RIO BRANCO	Estadual	Urbana	12011444	Esc. Colégio Estadual Barão do Rio Branco	761
RIO BRANCO	Estadual	Urbana	12011517	Esc. Dr. Joao Batista Aguiar	441
RIO BRANCO	Estadual	Urbana	12027758	Esc. Gloria Perez	440
RIO BRANCO	Estadual	Urbana	12012017	Esc. Humberto Soares da Costa	397
RIO BRANCO	Estadual	Urbana	12012580	Esc. Instituto de Educação Lourenco Filho	429
RIO BRANCO	Estadual	Urbana	12033898	Esc. Integral Ester Maia de Oliveira	123
RIO BRANCO	Estadual	Urbana	12028037	Esc. Jornalista Armando Nogueira	327
RIO BRANCO	Estadual	Urbana	12028860	Esc. José Ribamar Batista	538
RIO BRANCO	Estadual	Urbana	12044636	Esc. Prof. Pedro Martinello	380
RIO BRANCO	Estadual	Urbana	12044822	Esc. Sebastião Pedrosa	409
14 escolas Base de dados do CENSO ESCOLAR 7.065 alunos					

• Fonte: Nota Explicativa 70 (SEI nº 0015494597)

3. FUNDAMENTAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO (ART. 94, II, DECRETO 11.363/23)

3.1. A necessidade da contratação permanece fundamentada nos argumentos expostos no Estudo Técnico Preliminar (ETP) nº 0011214698 e no Termo de Referência original (SEI 0012381409), os quais são ratificados e complementados pelas análises e recomendações do Parecer nº 2/2025/SEE-CONJUR (SEI 0014835936) e da Nota Técnica nº 1/2025/SEE-ASAI (SEI 0015228829).

A contratação direta é justificada com base no art. 74, inciso III, da Lei nº 14.133/2021, que prevê a inexigibilidade de licitação em casos de inviabilidade de competição, especialmente para serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, prestados por empresas de notória especialização. O Instituto IDECACE apresenta metodologia exclusiva e comprovada, conforme estudos e atestados técnicos anexados ao processo.

- a) Integração de material, equipamentos e identidade visual como integrantes da Metodologia do Programa DNA;
- b) Os materiais e equipamentos descritos no Termo de Referência não são elementos acessórios, mas componentes indispensáveis para operacionalizar o projeto e garantir sua eficácia e são parte da Metodologia, sendo utilizados para:

- Personalização do ensino: Ferramentas tecnológicas permitem diagnósticos precisos e intervenções adaptadas.
- Protagonismo estudantil: Equipamentos como tablets viabilizam o uso de plataformas para coleta de dados dos alunos participantes do programa.
- Desenvolvimento interdisciplinar: A integração de materiais esportivos com atividades educacionais cria experiências multidimensionais de aprendizagem.

Outrossim, o Tribunal de Contas da União (TCU) reconhece a validade de contratações integradas quando a fragmentação dos objetos compromete a eficiência e a vantajosidade. A analogia contratual, no presente caso, nos remete à inexigibilidade de licitação para a contratação de serviços técnicos especializados de consultoria educacional, que envolvem a implementação integral de metodologias com fornecimento de materiais, equipamentos e uniformidade visual, e encontra respaldo na legislação brasileira e na jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU). A Lei nº 14.133/2021, que estabelece normas gerais de licitação e contratação para as administrações públicas, prevê em seu artigo 74, inciso III, a inexigibilidade de licitação para a contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, quando prestados por profissionais ou empresas de notória especialização. Entre os serviços elencados, destacam-se, como se denota na presente contratação:

- Estudos técnicos, planejamentos e projetos;

- Assessorias ou consultorias técnicas;
- Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal.

3.2. Por fim, a presente contratação visa atender à demanda por um serviço especializado que contribua para a melhoria dos indicadores educacionais, o desenvolvimento integral dos estudantes do Ensino Médio em Tempo Integral, a qualificação dos profissionais da educação e o fortalecimento da política de educação em tempo integral no Estado do Acre. A metodologia singular do Programa "DNA do Esporte", ofertada pelo IDECACE, demonstrou-se, após análise técnica e jurídica, como a solução mais adequada para atingir os objetivos pretendidos, especialmente no que tange à avaliação diagnóstica e vocacional, e ao desenvolvimento de habilidades socioemocionais, físicas e cognitivas dos alunos.

4. REQUISITOS TECNOLÓGICOS E DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO (ART. 94, III, DECRETO 11.363/23)

4.1. A exigência do cumprimento de requisitos tecnológicos **não** é aplicável diretamente à natureza predominante dos serviços (intelectual e pedagógico). Contudo, a CONTRATADA deverá garantir a segurança e o sigilo de todos os dados dos alunos e profissionais da educação coletados e processados durante a execução do objeto, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) - Lei nº 13.709/2018. Caso haja utilização de plataformas ou sistemas digitais para coleta, armazenamento ou análise de dados, estes deverão seguir os padrões de segurança da informação recomendados e, se aplicável, as diretrizes da SEE-AC.

5. JUSTIFICATIVA PARA O NÃO PARCELAMENTO DO OBJETO (ART. 94, IV, DECRETO 11.363/23)

5.1. A natureza do objeto contratado, que envolve uma metodologia integrada e singular de diagnóstico, capacitação e desenvolvimento, torna o parcelamento tecnicamente inviável e economicamente desvantajoso para a Administração. A execução das diversas fases e componentes do Programa "DNA do Brasil" é interdependente, exigindo uma coordenação única e uma visão holística que seriam comprometidas com o fracionamento.

5.2. Conforme justificativa já constante no ETP (SEI 0011214698) e no Parecer PGE (SEI 0013418051), a contratação de uma única entidade especializada garante a coesão metodológica, a uniformidade na aplicação dos instrumentos e a responsabilidade integral pelos resultados. A singularidade da metodologia e a notória especialização do IDECACE reforçam a inviabilidade de competição e, consequentemente, a impossibilidade de parcelamento que mantenha a integridade e eficácia da solução.

6. PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS (ART. 94, V, DECRETO 11.363/23)

6.1. É vedada a participação de consórcios na execução do objeto deste contrato. A vedação se justifica pela natureza da contratação por inexigibilidade de licitação, fundamentada na notória especialização e singularidade do objeto a ser executado pelo IDECACE (Art. 74, III, da Lei nº 14.133/2021). Conforme o § 4º do Art. 74 da Lei nº 14.133/2021, nas contratações diretas por inexigibilidade baseadas em notória especialização, é vedada a subcontratação de empresas ou a atuação de profissionais distintos daqueles que tenham justificado a inexigibilidade, o que, por extensão e para garantir a responsabilidade técnica e a unicidade metodológica, impede a formação de consórcio.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO (ART. 94, VI, DECRETO 11.363/23)

7.1. O presente contrato administrativo, celebrado na modalidade de **inexigibilidade de licitação em razão da singularidade do objeto** que visa a contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços voltados ao desenvolvimento socioeducativo, psicossocial e físico dos alunos matriculados no Ensino Médio de Tempo Integral das escolas da Rede Estadual de Ensino, sob a coordenação da Secretaria de Estado de Educação e Cultura- SEE AC, cujo estudo técnico preliminar e levantamentos da fase de planejamento atestaram a inviabilidade de competição, **a notória especialização do Instituto IDECACE e patente do método a ser implementado.**

- O Programa DNA será desenvolvido em seis **etapas integradas**, conforme detalhado no “Cronograma Global – Plano de Ação DNA do Brasil” (anexo):

Etapa 1 – Apresentação e Mobilização (Mês 1)

- **Reuniões de alinhamento** com equipe pedagógica da SEE-AC, diretores e coordenadores das 14 escolas EMTI.
- **Apresentação da Metodologia DNA do Brasil** e da plataforma digital de gestão.
- **Eventos de lançamento internos**, incluindo palestras motivacionais para alunos e pais.
- **Emissão de credenciais digitais** para os **7.065 alunos** participantes.

Etapa 2 – Levantamento Diagnóstico (Mês 1–2)

- **Mapeamento situacional:** visita técnica às unidades de ensino, levantamento de infraestrutura esportiva e perfil socioeconômico.
- **Avaliação diagnóstica e vocacional:** aplicação de instrumentos quantitativos e qualitativos (questionários, entrevistas e testes físicos).
- **Coleta de dados iniciais** (laudos individuais, métricas de saúde e desempenho) para alimentar o banco de dados.

Etapa 3 – Implantação da Plataforma e Capacitação (Mês 1–12)

- **Configuração da Plataforma DNA** (cadastro de usuários, módulos de monitoramento e relatórios).
- **Capacitação inicial** (Mês 2): treinamentos presenciais para professores, gestores e técnicos sobre uso da ferramenta e da metodologia.
- **Capacitação contínua** (Mês 2–12): cursos EaD periódicos e workshops de reforço.
- **Suporte técnico** permanente para manutenção e atualizações do sistema.

Etapa 4 – Coletas e Eventos Esportivos Sequenciais

- **1ª Coleta de Dados** (Mês 3–4): aplicação do Protocolo Avaliativo – psicossocial, saúde, qualidade de vida e vocação.
- **1ª Rodada de Eventos** (Mês 5): competições esportivas internas em cada escola.
- **2ª Coleta de Dados** (Mês 9–10) e **2ª Rodada de Eventos** (Mês 8).
- **3ª Coleta e 3ª Rodada de Eventos** (Mês 9–10): reavaliações e competições finais.

Etapa 5 – Intervenções Pedagógicas e Encaminhamentos

- **Desenvolvimento de planos de ação personalizados** (Mês 5): projetos de vida e intervenções junto a alunos, famílias e professores.
- **Preparação para encaminhamento profissional** (Mês 6): relatórios individualizados e parcerias com rede socioeconômica local.
- **Encaminhamento final** (Mês 10–11): disponibilização de informações e recursos para continuidade das ações.

Etapa 6 – Avaliação Final e Planejamento Futuro (Mês 11–12)

- **Avaliação de resultados:** análise de indicadores de desempenho, qualidade de vida e impacto educacional.
- **Coleta de feedback** de participantes e gestores.
- **Planejamento do ciclo seguinte:** ajustes metodológicos, cronograma e metas com base nos aprendizados.

Importa salientar que cada etapa possui **marcos de aceitabilidade** e **critérios de entrega**, que serão objeto de **fiscalização** pela SEE-AC e **condicionam as medições e desembolsos** financeiros, conforme o cronograma apresentado na proposta de preços atualizada.

LEVANTAMENTO DE DADOS	VALORES
Levantamento situacional:	R\$ 196.812,42
Protocolo Avaliativo:	R\$ 932.580,00
Pesquisa Científica:	R\$ 328.048,34
Total da Categoria:	R\$ 1.457.440,76
MATERIAIS PEDAGÓGICOS E SISTEMA EAD	
Apresentação da Metodologia:	R\$ 25.000,00
Tecnologia e Desenvolvimento Talentos:	R\$ 7.500,00
Promoção e Defesa dos Direitos da Criança:	R\$ 7.500,00
Temas Transversais - Professores:	R\$ 7.500,00
Pós-graduação:	R\$ 84.000,00
Palestra Capacitação:	R\$ 30.000,00
Palestrante Regional:	R\$ 63.000,00
Olimpíadas do Saber:	R\$ 259.730,00
Oficinas de Qualificação Social:	R\$ 441.750,00
Temas Transversais - Alunos:	R\$ 441.750,00
Curso de Reforço Escolar	R\$ 441.750,00
Curso de Educação Financeira:	R\$ 441.750,00
Material Pedagógico:	R\$ 1.224.531,00
Total da Categoria:	R\$ 2.592.261,00
SISTEMA TECNOLOGIA	
Sistema de Gestão:	R\$ 520.690,50
Total da Categoria:	R\$ 520.690,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	
Material Esportivo:	R\$ 287.959,00
Material para Avaliação do Aluno:	R\$ 70.676,55
Kit Aluno:	265720,5
Total da Categoria:	R\$ 624.356,05
CAMPANHA SOCIAL	
Comunicação:	R\$ 148.000,00
Assessoria de Imprensa:	R\$ 72.000,00
Criação e produção de vídeo institucional:	R\$ 82.500,00
Material Gráfico (impressos):	R\$ 327.616,50
Evento Lançamento Programa:	R\$ 178.735,23

Total da Categoria:	R\$ 808.851,73
EVENTOS ESPORTIVOS	
Evento Esportivo-Logística:	R\$ 237.000,12
Logística	R\$ 455.000,00
Total da Categoria:	R\$ 692.000,12
RECURSOS HUMANOS	
Equipe de Recursos Humanos:	R\$ 1.354.874,94
Total da Categoria:	R\$ 1.354.874,94
TOTAL GERAL (ANUAL):	R\$ 8.933.975,10

8. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO (ART. 94, VII, DECRETO 11.363/23)

8.1. O **modelo de execução** do objeto seguirá as fases e dinâmicas descritas no Plano de Trabalho (item 35 deste TR), com as adequações de cronograma e metodologia especificadas na Nota Técnica nº 1/2025/SEE-ASAI (SEI 0015228829) e neste Termo de Referência.

8.2. **Fases de Execução:** Conforme detalhado no Plano de Trabalho (item 35).

8.3. **Local de Execução:** Os serviços serão executados nas dependências das 14 (quatorze) escolas estaduais de Ensino Médio em Tempo Integral selecionadas, localizadas nos municípios de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, e, quando necessário, em outros locais designados pela SEE-AC para atividades de capacitação ou eventos.

8.4. **Regras de Recebimento Provisório e Definitivo:**

- Recebimento **Provisório:** Ao final de cada etapa principal do Plano de Trabalho, ou entrega de produtos/relatórios significativos, o fiscal do contrato realizará a conferência dos serviços prestados e/ou produtos entregues, emitindo um Termo de Recebimento Provisório, atestando o cumprimento parcial do objeto. Este recebimento não isenta a CONTRATADA de responsabilidades por vícios ou defeitos.

- Recebimento **Definitivo:** Após a conclusão integral do objeto contratual e a aprovação de todos os relatórios e produtos finais, e verificado o atendimento a todas as obrigações contratuais, o gestor do contrato, com base no parecer do fiscal, emitirá o Termo de Recebimento Definitivo.

Inspeção: A SEE-AC, por meio do gestor e do fiscal do contrato, realizará inspeções periódicas para verificar a conformidade da execução dos serviços com as especificações deste Termo de Referência e do contrato. A CONTRATADA deverá franquear acesso a todas as informações e locais necessários para a inspeção.

9. REQUISITOS DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (ART. 94, VIII, DECRETO 11.363/23)

Os serviços prestados deverão seguir os mais altos padrões de qualidade técnica. A CONTRATADA garantirá a qualidade dos serviços e dos materiais pedagógicos e esportivos fornecidos.

No caso dos materiais/equipamentos de consumo ou permanentes, a garantia será aquela estabelecida pelo fabricante, não inferior a 90 (noventa) dias para bens de consumo e 12 (doze) meses para bens permanentes, ou conforme especificações da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

A CONTRATADA deverá prestar assessoria/assistência técnica para sanar quaisquer dúvidas ou problemas relacionados à metodologia aplicada ou aos materiais fornecidos durante a vigência do contrato.

10. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO (ART. 94, IX E X, DECRETO 11.363/23)

O valor estimado da contratação será **R\$ 8.933.975,10** (oito milhões, novecentos e trinta e três mil, novecentos e setenta e cinco reais e dez centavos), considerando o quantitativo de **7.065 alunos** e as 14 escolas selecionadas, cujo detalhamento encontram-se nos itens 2 e 7, do deste documento.

A memória de cálculo detalhada, incluindo os custos unitários e globais, segue anexada ao processo de contratação, juntamente com a proposta e cronograma de Ações do programa, e fazem referência à proposta da CONTRATADA. Os critérios para eventual atualização de preços (reajuste) seguirão o disposto na Lei nº 14.133/2021 e no Termo de Apostilamento a ser firmado, utilizando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ou outro que venha a substituí-lo, após o interregno mínimo de 12 meses da data da apresentação da proposta.

11. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (ART. 94, XI, DECRETO 11.363/23)

As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta da dotação orçamentária específica proveniente de Royalties, conforme Declaração de Adequação Orçamentária 741 (SEI nº 0015667267) expedida e assinada conjuntamente pela Divisão de planejamento orçamentário (SEE - DIPOR) e pela Diretoria de Administração e Finanças da SEE-AC. Esta alteração visa garantir a compatibilidade temporal e a disponibilidade financeira para a execução do programa, conforme justificativa apresentada na Nota Técnica nº 1/2025/SEE-ASAI (SEI 0015228829).

Cód. Órgão / Unidade Executora	Programa de Trabalho	Elemento de Despesa	Fonte de Recurso	Valor Estimado (R\$)
717 / 001	2095 0000	33.90.39.00.00	1.573.0100	8.933.975,10
TOTAL				8.933.975,10

A referida despesa está adequada à Lei Federal nº 14.133/2021, e está incluída no Plano Plurianual 2024/2027, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual do corrente ano.

12. REGIME DE EXECUÇÃO OU FORMA DE FORNECIMENTO (ART. 94, XII, DECRETO 11.363/23)

O regime de execução será de empreitada por preço global, considerando o escopo total dos serviços a serem prestados para o quantitativo de alunos e escolas definidos.

13. MODALIDADE, CRITÉRIO DE JULGAMENTO E MODO DE DISPUTA (ART. 94, XIII, DECRETO 11.363/23)

Modalidade: Contratação Direta por *Inexigibilidade de Licitação*.

Fundamento Legal: Art. 74, Inciso III, da Lei nº 14.133/2021, e Art. 95 do Decreto Estadual nº 11.363/2023.

Crítério de Julgamento: Justificativa técnica e de preço, considerando a notória especialização do contratado e a singularidade do objeto. A escolha se baseia na inviabilidade de competição para a metodologia específica "DNA do BRASIL", de titularidade e execução exclusiva pelo IDECACE, conforme demonstrado no Estudo Técnico Preliminar (SEI 0011214698), na Declaração de Exclusividade e Singularidade do Objeto (SEI 0012233670) e no Parecer nº 2/2025/SEE-CONJUR (SEI 0014835936).

Modo de Disputa: *Não aplicável*, por se tratar de inexigibilidade de licitação.

14. JUSTIFICATIVA DOS CRITÉRIOS DE ESCOLHA DO CONTRATADO E DO PREÇO (ART. 95, DECRETO 11.363/23)

A escolha do Instituto para o Desenvolvimento da Criança e do Adolescente pela Cultura e Esporte (IDECACE) como único fornecedor para a prestação dos serviços fundamenta-se na sua notória especialização e na singularidade da metodologia "DNA do BRASIL", que é de sua titularidade e se apresenta como a única capaz de atender integralmente aos requisitos técnicos e pedagógicos estabelecidos pela SEE-AC para o desenvolvimento integral dos alunos do Ensino Médio em Tempo Integral.

A notória especialização do IDECACE é evidenciada por seu vasto portfólio de projetos similares executados em diversas esferas governamentais, sua equipe técnica qualificada e as publicações e pesquisas desenvolvidas na área, conforme documentação anexa ao processo (e.g., Declaração de Exclusividade SEI 0012233670, Parecer Consubstanciado de Pesquisas SEI 0011460500, Ofício nº 130/2024 IDECACE).

A singularidade do objeto reside na abordagem metodológica exclusiva, que integra diagnóstico vocacional, desenvolvimento psicossocial, capacitação docente e utilização de indicadores específicos, não havendo outra solução no mercado que apresente características idênticas ou equivalentes para atender à complexidade da demanda da SEE-AC.

Justificativa do Preço a ser Contratado:

O preço a ser contratado, definido com base na Proposta de Preços apresentada pelo IDECACE, considera os quantitativos e escopo ajustados neste Termo de Referência (7.065 alunos, de 14 escolas).

A análise da compatibilidade do preço com os praticados no mercado para serviços de natureza e complexidade semelhantes será realizada pela equipe técnica da SEE-AC, tomando como referência os parâmetros estabelecidos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto Estadual nº 11.363/23, considerados os custos diretos e indiretos, a complexidade da metodologia, os materiais a serem fornecidos e a expertise da equipe envolvida, medida esta que é fundamental para estabelecer um preço justo e vantajoso para a Administração Pública.

15. PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO DE PROPOSTAS (ART. 94, XV, DECRETO 11.363/23)

Não aplicável, por se tratar de contratação direta por inexigibilidade de licitação. A avaliação se concentra na comprovação da notória especialização, na singularidade do objeto e na justificativa do preço proposto pela CONTRATADA.

16. REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL E ECONÔMICO-FINANCEIRA (ART. 94, XVI, DECRETO 11.363/23)

A CONTRATADA (IDECACE) deverá manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas na fase de contratação, comprovando sua capacidade técnica, operacional e econômico-financeira para o cumprimento do objeto.

Os requisitos de qualificação são os já apresentados e validados no processo de inexigibilidade, que atestam a notória especialização do IDECACE, incluindo:

- Comprovação de experiência anterior na execução de projetos de natureza e complexidade semelhantes, por meio de atestados de capacidade técnica fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
- Comprovação de equipe técnica qualificada, com expertise nas áreas de educação, esporte, psicologia, assistência social, entre outras pertinentes ao objeto.
- Documentação que comprove a regularidade fiscal e trabalhista.
- Percentuais de aferição e vistoria técnica prévia, se aplicáveis e definidos no contrato, deverão ser cumpridos.

A manutenção dessas condições será verificada pela fiscalização do contrato.

17. PRAZO DO CONTRATO E POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO (ART. 94, XVII, DECRETO 11.363/23)

Prazo de Execução dos Serviços: O prazo de execução dos serviços será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de emissão da nova Ordem de Serviço, conforme Plano de Trabalho detalhado neste Termo de Referência.

Possibilidade de Prorrogação: O contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, limitado a 60 (sessenta) meses, desde que devidamente justificado, haja previsão no contrato, e seja demonstrada a vantajosidade para a Administração, nos termos do Art. 107 da Lei nº 14.133/2021.

18. PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO OU ATA (ART. 94, XVIII, DECRETO 11.363/23)

O Termo de Apostilamento que formaliza os ajustes no contrato vigente (Contrato nº 523/2024), com prazo de até 05 (cinco) dias úteis para assinatura do respectivo Termo de Apostilamento pela CONTRATADA, contados da convocação formal pela SEE-AC

19. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (ART. 94, XIX, DECRETO 11.363/23)

Os requisitos da contratação são os estabelecidos no Termo de Referência original (SEI 0012381409, item 18), complementados e ajustados como segue:

- Disponibilidade para entrega dos serviços e produtos nos locais e prazos definidos no Plano de Trabalho atualizado.
- A CONTRATADA deve possuir e manter registro nos órgãos regulamentadores pertinentes à sua atividade.
- Adoção de critérios de sustentabilidade, quando aplicável.
- Apresentação e manutenção de atestado de capacidade técnica e financeira.
- Atendimento integral aos requisitos da legislação vigente.
- Procedimentos para transição contratual (se aplicável ao final da vigência): Caso haja necessidade de transição para um novo prestador de serviços ao término da vigência contratual (incluindo prorrogações), a CONTRATADA deverá colaborar plenamente com a SEE-AC e com o novo prestador, fornecendo todas as informações, dados, relatórios e acesso necessários para garantir a continuidade dos serviços sem prejuízo aos alunos e ao programa. Detalhes específicos serão definidos em termo próprio, se necessário.

20. MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO OU FORNECIMENTO DE BENS (ART. 94, XX, DECRETO 11.363/23)

Uma nova Ordem de Serviço será emitida após a formalização dos ajustes contratuais (via Termo de Apostilamento), revogando-se a Ordem de Serviço nº 34/2025 (SEI 0014241193) que foi suspensa. A nova Ordem de Serviço especificará o objeto ajustado, o Plano de Trabalho atualizado, os locais de prestação e demais condições pertinentes, em conformidade com este Termo de Referência reelaborado.

21. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (ART. 94, XXI, DECRETO 11.363/23)

Além das obrigações já elencadas no Termo de Referência original (SEI 0012381409, item 23) e no Contrato nº 523/2024 (Cláusula Nona - SEI 0013774877), são obrigações da CONTRATADA:

- Apresentar Proposta de Preços atualizada, considerando os novos quantitativos de alunos (**7.065**) e escolas (14), bem como a alteração da fonte de recursos para Royalties, conforme solicitado no Parecer nº 2/2025/SEE-CONJUR (SEI 0014835936) e na Nota Técnica nº 1/2025/SEE-ASAI (SEI 0015228829).
- Assinar Declaração de Disponibilização de Bens, atestando que todos os bens materiais (tablets, kits esportivos, materiais pedagógicos, etc.) adquiridos com recursos do contrato e destinados ao uso das escolas ou alunos serão devidamente entregues e incorporados ao patrimônio da SEE-AC ou das unidades escolares beneficiadas ao final do contrato ou conforme orientação da fiscalização. Esta cláusula é um requisito obrigatório.
- Executar os serviços em estrita conformidade com o Plano de Trabalho atualizado, constante neste Termo de Referência.
- Adequar a execução dos serviços aos novos quantitativos de alunos e à lista de escolas atualizada, garantindo o atendimento integral do público-alvo definido.
- Responsabilizar-se pela logística de entrega de materiais e deslocamento de sua equipe, considerando a inclusão das escolas de Cruzeiro do Sul.
- Manter sigilo sobre todas as informações e dados pessoais dos alunos e profissionais da educação, em conformidade com a LGPD.
- Comunicar imediatamente à fiscalização qualquer fato que possa comprometer a execução do contrato.
- Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas.
- Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior.
- Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados.
- Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.
- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros.
- Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou de agente público que tenha desempenhado função na licitação ou que atue na fiscalização ou gestão do contrato.
- Quando não for possível a verificação da regularidade no SICAF, entregar ao setor de fiscalização, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os documentos comprobatórios de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária.
- Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, exceto nas hipóteses legais de reequilíbrio.
- Cumprir as normas de segurança do Contratante.

22. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE (ART. 94, XXI, DECRETO 11.363/23)

Além das obrigações já elencadas no Termo de Referência original (SEI 0012381409, item 24) e no Contrato nº 523/2024 (Cláusula Oitava - SEI 0013774877), são obrigações da CONTRATANTE (SEE-AC):

- Fornecer à CONTRATADA os dados atualizados das escolas e dos alunos participantes, conforme nova lista de escolas e quantitativos definidos neste TR e no Memorando nº 31/2025/SEE-ASAI (SEI 0015332884).
- Formalizar os ajustes contratuais (Termo Aditivo ou Apostilamento) contemplando as alterações de escopo, quantitativos, Plano de Trabalho e fonte de recursos (Royalties).

- Realizar os pagamentos à CONTRATADA conforme o cronograma de desembolso ajustado (vinculado ao Plano de Trabalho e à Nota Técnica nº 1/2025/SEE-ASAI) e após a devida medição e atesto dos serviços.
- Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, verificando o cumprimento das metas e obrigações, incluindo a correta aplicação dos recursos de Royalties e a disponibilização dos bens pela contratada.
- Designar formalmente gestor e fiscal para o contrato.
- Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado.
- Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas.
- Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto.
- Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal referente à parcela incontroversa, em caso de controvérsia sobre a execução do objeto.
- Cientificar a Administração para adoção das medidas cabíveis em caso de descumprimento pelo Contratado.
- Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro no prazo legal.

23. GARANTIA CONTRATUAL (ART. 94, XXII, DECRETO 11.363/23)

Não haverá exigência de prestação de garantia contratual, considerando-se o histórico de contratações anteriores com a CONTRATADA, as pesquisas de mercado realizadas que atestam a capacidade da empresa, e a ampla divulgação publicitária e reconhecimento público envoltos no programa "DNA do BRASIL", fatores que, em conjunto, demonstram um baixo risco para a Administração Pública neste aspecto específico, conforme prerrogativa do art. 96, caput, da Lei nº 14.133/2021, que faculta a exigência da garantia.

24. POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATAÇÃO (ART. 94, XXIII, DECRETO 11.363/23)

Por tratar-se de inexigibilidade de licitação fundamentada no art. 74, III, "c" (serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual) e "f" (objetos que devam ou possam ser contratados por meio de credenciamento - aplicado à notória especialização e singularidade) e no art. 6º, XVIII (notória especialização) da Lei nº 14.133/2021, para contratação direta com o Instituto para o Desenvolvimento da Criança e do Adolescente pela Cultura e Esporte – IDECACE, visando a prestação de serviços especializados voltados ao desenvolvimento socioeducativo e físico dos alunos da Rede Estadual de Ensino do Acre, estabelece-se a VEDAÇÃO da subcontratação, nos termos do artigo 74, § 4º, da Lei nº 14.133/2021, que preceitua que "Nas contratações com fundamento no inciso III do caput deste artigo, é vedada a subcontratação de empresas ou a atuação de profissionais distintos daqueles que tenham justificado a inexigibilidade". Esta vedação visa garantir que a expertise e a metodologia singular que justificaram a contratação direta sejam efetivamente empregadas pelo próprio contratado.

25. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO (ART. 94, XXIV, DECRETO 11.363/23)

25.1. O modelo de gestão do contrato será exercido por um gestor e um fiscal (titular e substituto) designados formalmente por Portaria do Secretário de Estado de Educação, Cultura e Esportes, conforme previsto no Termo de Referência original (SEI 0012381409, item 26).

A gestão e fiscalização envolverão:

- Acompanhamento da execução das etapas e do Plano de Trabalho atualizado.
- Verificação da qualidade dos serviços e materiais entregues.
- Atesto das medições para fins de pagamento.
- Elaboração de relatórios periódicos de acompanhamento.
- Registro de todas as ocorrências relevantes.
- Verificação do cumprimento das novas obrigações, incluindo a Declaração de Disponibilização de Bens e a correta aplicação dos recursos de Royalties.

26. CRITÉRIOS E PRAZOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO (ART. 94, XXV, DECRETO 11.363/23)

Os critérios e prazos de medição e pagamento serão vinculados ao Plano de Trabalho e ao cronograma atualizado apresentado pela CONTRATADA e será realizado após a conclusão e o aceite de cada etapa ou entrega de produto/relatório previsto no cronograma, mediante apresentação de Nota Fiscal pela CONTRATADA. A Nota Fiscal deverá ser atestada pelo fiscal do contrato e aprovada pelo gestor. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal devidamente atestada, observando-se a regularidade fiscal e trabalhista da CONTRATADA e o cumprimento da cláusula de disponibilização de bens, quando aplicável à etapa medida.

A forma de medição para pagamento dos serviços, corresponde ao item 21.4 do Termo de Referência original (SEI 0012381409) e será realizado conforme a execução dos serviços e conclusão de cada etapa, mediante a emissão de termo de aceite pelo fiscal designado, observando-se o cronograma reajustado (0015447095).

27. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (ART. 94, XXVI, DECRETO 11.363/23)

Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a CONTRATADA estará sujeita às sanções administrativas previstas no Capítulo III da Lei nº 14.133/2021 (Arts. 155 a 163) e no Contrato, incluindo, mas não se limitando a:

- Advertência.
- Multa moratória e compensatória, nos percentuais definidos no contrato, sobre o valor da parcela inadimplida ou sobre o valor total do contrato, conforme a gravidade da infração.
- Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública.
- Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.

As sanções serão aplicadas garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, conforme procedimento administrativo próprio.

28. DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E DIREITOS AUTORAIS (ART. 94, XXVII, DECRETO 11.363/23)

Os direitos de propriedade intelectual sobre a metodologia do programa DNA e materiais preexistentes pertencem ao IDECACE, conforme Declaração de Exclusividade (SEI 0012233670) e demais documentos comprobatórios.

Todos os dados, relatórios, estudos e materiais produzidos especificamente no âmbito e com recursos deste contrato, que não configurem propriedade intelectual preexistente da CONTRATADA, serão de propriedade da SEE-AC, que poderá utilizá-los livremente para fins não comerciais e relacionados às suas atividades educacionais. A CONTRATADA cederá à CONTRATANTE os direitos patrimoniais sobre tais produtos, caso aplicável.

A utilização de dados e informações dos alunos e da comunidade escolar deverá respeitar integralmente a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

29. TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO (ART. 94, XXVIII, DECRETO 11.363/23)

A CONTRATADA e seus prepostos deverão manter sigilo absoluto sobre todas as informações, dados pessoais de alunos, servidores, documentos e processos aos quais tiverem acesso em virtude da execução deste contrato, não podendo divulgá-los, cedê-los ou utilizá-los para fins diversos do objeto contratado, mesmo após o término da vigência contratual, sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa. Um termo de confidencialidade específico poderá ser exigido dos profissionais envolvidos.

30. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE (ART. 94, XXIX, DECRETO 11.363/23)

A CONTRATADA deverá, sempre que possível, adotar práticas sustentáveis na execução dos serviços, como o uso consciente de recursos naturais, a minimização da geração de resíduos e a preferência por materiais recicláveis ou de menor impacto ambiental, conforme já mencionado no ETP (SEI 0011214698, item 12).

31. LOGÍSTICA REVERSA (ART. 94, XXX, DECRETO 11.363/23)

Não se aplica diretamente ao objeto principal dos serviços. No caso dos materiais didáticos ou equipamentos que, ao final de sua vida útil, exijam descarte especial, a CONTRATADA deverá informar à SEE-AC sobre os procedimentos recomendados pelo fabricante para logística reversa ou descarte ambientalmente adequado.

32. CONDIÇÕES PARA ALTERAÇÕES CONTRATUAIS (ART. 94, XXXI, DECRETO 11.363/23)

O contrato poderá ser alterado nas hipóteses previstas no Art. 124 da Lei nº 14.133/2021, mediante justificativa por escrito da autoridade competente, devidamente fundamentada, e após análise e parecer da assessoria jurídica. As alterações poderão ser unilaterais pela Administração ou por acordo entre as partes, e serão formalizadas por meio de Termo Aditivo ou Apostilamento, conforme o caso.

33. CONDIÇÕES PARA RESCISÃO CONTRATUAL (ART. 94, XXXII, DECRETO 11.363/23)

O contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas nos Arts. 137 a 139 da Lei nº 14.133/2021, assegurados o contraditório e a ampla defesa. A rescisão será formalmente motivada nos autos do processo administrativo.

34. ANÁLISE DE RISCOS E MATRIZ DE RISCOS ATUALIZADA (ART. 94, § 2º, DECRETO 11.363/23)

34.1. A presente análise de riscos atualiza e complementa a avaliação originalmente constante no item 30 do Termo de Referência nº 317/2024/SEE (SEI 0012381409). As alterações introduzidas pelo Termo de Referência nº 307/2025/SEE-ASDE, especialmente a mudança nos quantitativos de alunos e escolas, a inclusão de novas unidades escolares (inclusive em Cruzeiro do Sul) e a alteração da fonte de recursos para "Royalties", juntamente com as medidas saneadoras propostas no Parecer nº 2/2025/SEE-CONJUR (SEI 0014835936) e na Nota Técnica nº 1/2025/SEE-ASAI (SEI 0015228829), visam mitigar riscos previamente identificados e abordar novos riscos potenciais.

34.2. As seguintes medidas de mitigação, conforme Nota Técnica nº 1/2025/SEE-ASAI (SEI 0015228829) e incorporadas ao planejamento desta contratação, são fundamentais para a presente análise:

- Validação rigorosa dos dados de matrícula e elegibilidade das escolas.
- Ajuste formal do Termo de Referência e do Contrato para refletir a realidade da execução.
- Formalização da mudança da fonte de recursos com pareceres técnicos e jurídicos.
- Acompanhamento contínuo do cronograma e das metas pela gestão do contrato.

MATRIZ DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO ATUALIZADA

CATEGORIA DO RISCO	DESCRIÇÃO	MEDIDAS MITIGADORAS	CONSEQUÊNCIA	ALOCACÃO
--------------------	-----------	---------------------	--------------	----------

Risco Atinente ao Tempo da Execução	Atraso na execução do objeto contratual por culpa da Contratada.	- Diligência da Contratada na execução contratual. Acompanhamento contínuo do cronograma e das metas pela gestão do contrato (CONTRATANTE).	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Contratada (pelo acon
	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato próprios do risco ordinário da atividade empresarial ou da execução.	- Planejamento empresarial.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Contratada
	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato que não estejam na álea ordinária da Contratada, tais como fatos do príncipe, caso fortuito ou de força maior (incluindo "weather day"), bem como o retardamento determinado pela SEE/AC, que comprovadamente repercuta no preço da Contratada.	- Revisão de preço.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Secretaria Estado do [cite: 270]
Risco da Atividade Empresarial	Alteração de enquadramento tributário, em razão do resultado ou de mudança da atividade empresarial, bem como por erro da Contratada na avaliação da hipótese de incidência tributária.	- Planejamento tributário.	Aumento ou diminuição do lucro do Contratado.	Contratada
	Variação da taxa de câmbio em veiculações internacionais.	- Cálculo da cotação da moeda será realizado na data do pagamento da SEE/AC à contratada e haverá acerto entre a Contratante e a Contratada, para mais ou para menos, da eventual diferença verificada com a cotação da moeda na data do pagamento da Contratada ao veículo.	Aumento ou diminuição do custo do produto e/ou do serviço.	Secretaria Estado do
	Elevação de gastos com viagens superiores ao estimado pelo Contratado.	- Melhor planejamento contratual.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Contratada

Riscos Trabalhista e Previdenciário	Responsabilização da SEE/AC por verbas trabalhistas e/ou previdenciárias dos profissionais do Contratado alocados na execução do objeto contratual.	- Ressarcimento, pelo Contratado, ou retenção de pagamento e compensação com valores a estes devidos, da quantia despendida pela SEE/AC, além de eventuais honorários advocatícios, multas e verbas sucumbenciais.	Geração de custos trabalhistas e/ou previdenciários para a SEE/AC.	Contratada
Risco Tributário e Fiscal (Não Tributário)	Responsabilização da SEE/AC por recolhimento indevido em valor menor ou maior que o necessário, ou ainda de ausência de recolhimento, quando devido, sem que haja culpa da SEE/AC.	- Ressarcimento, pela Contratada, ou retenção de pagamento e compensação com valores a este devidos, da quantia despendida pela SEE/AC.	Débito ou crédito tributário ou fiscal (não tributário).	Contratada
Risco Orçamentário-Financeiro (Novo/Modificado)	Incompatibilidade ou insuficiência da nova fonte de recursos ("Royalties") com as necessidades do contrato ou com as normativas de aplicação.	- Formalização da mudança da fonte de recursos com pareceres técnicos (disponibilidade orçamentária e financeira) e jurídicos (CONTRATANTE). Acompanhamento contínuo do fluxo de recursos pela gestão do contrato (CONTRATANTE).	Paralisação da execução contratual; Atrasos nos pagamentos.	Contratante
Risco de Escopo e Planejamento (Novo/Modificado)	Divergência entre quantitativos de alunos/escolas planejados e a realidade, impactando o escopo e o orçamento.	- Validação rigorosa dos dados de matrícula e elegibilidade das escolas (CONTRATANTE). - Ajuste formal do Termo de Referência e do Contrato para refletir a realidade da execução (CONTRATANTE).	Pagamentos indevidos; Não atendimento integral do público-alvo; Ineficácia do programa.	Contratante
	Desalinhamento entre o contrato formal e a execução prática devido a ajustes não refletidos adequadamente nos documentos.	- Ajuste formal do Termo de Referência e do Contrato para refletir a realidade da execução (CONTRATANTE). - Comunicação clara e formal de todas as alterações à CONTRATADA.	Disputas contratuais; Dificuldades na fiscalização; Prejuízo aos resultados.	Contratante

	Logística inadequada ou subestimada para atendimento às novas escolas, especialmente as localizadas em Cruzeiro do Sul.	- Planejamento logístico detalhado pela CONTRATADA, considerando as novas localidades. - Previsão de custos realistas na proposta da CONTRATADA. - Acompanhamento contínuo pela gestão do contrato (CONTRATANTE).	Atrasos na entrega de materiais/serviços; Aumento de custos não previstos; Qualidade comprometida.	Contratada (pelo acon
--	---	---	--	-----------------------

Cláusula de Matriz de Riscos: A presente Matriz de Riscos Atualizada é parte integrante deste Termo de Referência e do Contrato subsequente. As partes comprometem-se a gerenciar os riscos aqui identificados e outros que possam surgir, conforme as responsabilidades alocadas.

Notificação de Eventos: Na ocorrência de um evento previsto na Matriz de Riscos ou de um novo risco significativo, a parte primeiramente ciente deverá informar à outra em até 03 (três) dias úteis, fornecendo:

- **Detalhes do Evento:** Natureza, data e duração estimada.
- **Medidas de Mitigação:** Ações preventivas aplicadas, se houver.
- **Ações Corretivas:** Estratégias para cessar os efeitos e prazo estimado.
- **Impacto Contratual:** Obrigações afetadas pelo evento.
- **Informações Adicionais:** Quaisquer outros dados relevantes.

Avaliação pela CONTRATANTE: Após notificação, a CONTRATANTE avaliará o ocorrido e poderá:

- **Solicitar Esclarecimentos:** Pedir informações adicionais.
- **Isentar Obrigações:** Dispensar temporariamente a CONTRATADA de certas obrigações contratuais impactadas pelo evento.

Decisão da CONTRATANTE: Após a notificação, a CONTRATANTE avaliará a situação e poderá isentar temporariamente a CONTRATADA do cumprimento das obrigações afetadas, sem prejuízo das sanções contratuais, caso a responsabilidade não seja da CONTRATADA.

- **Riscos Exclusivos da CONTRATADA:** Eventos com responsabilidade exclusiva da CONTRATADA não resultarão em recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
- **Casos Fortuitos e Força Maior:** Obrigações afetadas por caso fortuito, fato do príncipe ou força maior devem ser comunicadas em até 03 (três) dias úteis. As partes acordarão sobre a resolução e não serão consideradas inadimplentes por descumprimento decorrente dessas circunstâncias.
- **Rescisão Contratual:** O contrato poderá ser rescindido se, após todas as medidas tomadas, a manutenção se tornar impossível ou excessivamente onerosa. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

Fatos Imprevisíveis: Eventos não previstos na Matriz de Riscos serão decididos pelas partes quanto à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

35. DO PLANO DE TRABALHO

35.1. O **Plano de Trabalho** para execução do Programa **DNA do Brasil** pela CONTRATADA (IDECACE), no âmbito da SEE-AC, está detalhado no “Cronograma Global – Plano de Ação DNA do Brasil” (anexo ao Processo SEI nº 0014.008953.00176/2024-31). Este plano é parte integrante deste Termo de Referência e estabelece:

- 35.1.1. **Objetivo:** melhoria contínua da qualidade do ensino e estímulo à prática esportiva, com detecção de habilidades esportivas/vocacionais de **7.065 alunos** em 14 escolas EMTI.
- 35.1.2. **Metodologia:** fases sequenciais integradas, métricas científicas e plataforma digital de gestão e monitoramento.
- 35.1.3. **Entregáveis:** produtos e serviços vinculados a metas e marcos de desembolso.
- 35.1.4. **Fiscalização e pagamento:** condicionados ao cumprimento de cada fase, conforme cronograma de desembolso detalhado na proposta de preços atualizada.

RESUMO DAS FASES E RESPONSÁVEIS

FASE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PERÍODO	RESPONSÁVEL
1. Apresentação do Programa	Reuniões com corpo pedagógico da SEE-AC e gestores escolares; cursos de capacitação; palestras motivacionais; apresentação da plataforma; emissão de carteirinhas.	Mês 1	Equipe Pedagógica

2. <u>Levantamento</u> Situacional	Mapeamento físico das unidades; perfil de alunos, docentes e gestores; análise socioeconômica e pedagógica; coleta de dados iniciais.	Mês 1 – 2	Equipe Pesquisa
3. <u>Pesquisa</u> Científica	Comitê científico analisa laudos individuais e métricas para estudos e publicações; gera relatórios de desempenho.	Mês 1 – 12	Equipe Pesquisa
4. <u>Comunicação</u>	Mobilização social: evento de lançamento, campanhas promocionais, palestras, cursos e parcerias com entidades locais.	Mês 1 – 12	Equipe de Comunicação
5. <u>Plataforma</u> de Gestão	Implantação e suporte da plataforma digital (cadastro, monitoramento, app para professores e alunos; atualizações).	Mês 1 – 12	Equipe de TI
6. Evento de <u>Lançamento</u>	Grande evento de abertura com comunidade acadêmica, esportiva e autoridades.	Mês 2	Equipe de Produção
7. <u>Capacitação</u> Inicial	Formação presencial de professores, coordenadores e gestores sobre metodologia DNA do Brasil.	Mês 2	Equipe de Capacitação
8. Entrega de <u>Materiais</u>	Distribuição de kits esportivos e pedagógicos (camisetas, materiais de avaliação, carteirinhas).	Mês 2	Equipe de Logística
9. <u>Capacitação Contínua</u>	Cursos EaD periódicos para docentes, gestores e alunos; disponibilização de materiais complementares.	Mês 2 – 12	Equipe de Capacitação
10. <u>Palestras</u> Motivacionais	Sessões de conscientização com nutricionista, psicóloga e equipe multidisciplinar em escolas.	Mês 2 e 11	Equipe de Capacitação
11. <u>1ª Coleta</u> de Dados	Protocolo avaliativo: dados psicossociais, saúde, qualidade de vida e desempenho físico-motor e vocacional.	Mês 3 e 4	Equipe Multidisciplinar
12. <u>1ª Rodada de Eventos</u> Esportivos	Realização de competições esportivas nas escolas.	Mês 5	Equipe Multidisciplinar
13. Desenvolvimento de <u>Intervenções</u>	Ações pedagógicas e esportivas baseadas nos dados coletados; ajustes e projetos de vida individualizados.	Mês 5	Equipe Multidisciplinar
14. Preparação para <u>Encaminhamento (1ª)</u>	Elaboração de relatórios e planos de encaminhamento profissional para alunos.	Mês 6	Equipe Multidisciplinar
15. <u>Recesso</u> Escolar	Pausa nas atividades práticas durante férias.	Mês 7	—
16. <u>2ª Rodada de Eventos</u> Esportivos	Segunda fase de competições esportivas.	Mês 8	Equipe Multidisciplinar
17. <u>2ª Coleta de Dados</u>	Reavaliação do protocolo avaliativo para atualização de métricas.	Mês 9 e 10	Equipe Multidisciplinar
18. <u>3ª Rodada de Eventos</u> Esportivos	Terceira fase de competições esportivas.	Mês 9 e 10	Equipe Multidisciplinar
19. <u>Encaminhamento (2ª)</u>	Divulgação dos resultados e encaminhamentos ao sistema socioeconômico local.	Mês 10 e 11	Equipe Multidisciplinar
20. <u>Avaliação e Planejamento</u>	Análise dos resultados gerais; coleta de feedback; planejamento do próximo ciclo.	Mês 11 e 12	Equipe de Gestão
21. <u>Gestão de Recursos</u> Humanos	Coordenação técnica e equipe itinerante multidisciplinar disponível durante todo o programa.	Mês 1 – 12	Equipe de Gestão
22. Controle <u>Logístico</u>	Monitoramento de logística: deslocamento, reuniões, aplicação de protocolos, distribuição de materiais e suporte operacional.	Mês 1 – 12	Equipe Multidisciplinar

fonte: Adaptado do "Plano de Ação DNA do Brasil", fornecido pela CONTRATADA.

35.2. O Plano de Trabalho detalha ainda, em seu conteúdo integral, os recursos pedagógicos, a plataforma digital, o incentivo à prática esportiva, a avaliação integral dos alunos, o reconhecimento de potencial esportivo e vocacional, a contribuição para o desenvolvimento de projeto de vida, a aproximação escola-família e a valorização profissional.

35.3. A execução de cada fase e a entrega dos respectivos produtos e serviços serão objeto de acompanhamento e fiscalização pela SEE-AC, e os pagamentos estarão vinculados ao cumprimento das metas estabelecidas no Plano de Trabalho e no cronograma de desembolso a ser detalhado na Proposta de Preços atualizada da CONTRATADA.

36. DA DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE BENS

Em atendimento às recomendações exaradas no Parecer nº 2/2025/SEE-CONJUR (SEI 0014835936) e na Nota Técnica nº 1/2025/SEE-ASAI (SEI 0015228829), e conforme formalizado como obrigação da CONTRATADA no item 21 deste Termo de Referência e na Cláusula Quarta, item 4.2, do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 523/2024 (Minuta SEI 0015690334), a CONTRATADA deverá apresentar e assinar formalmente uma **Declaração de Disponibilização de Bens**.

A referida Declaração tem por objetivo atestar que todos os bens materiais, de natureza permanente ou de consumo – tais como, exemplificativamente, tablets, kits esportivos, materiais pedagógicos, uniformes, entre outros detalhados na Proposta de Preços e no Plano de Trabalho – adquiridos com recursos financeiros oriundos do Contrato nº 523/2024 e destinados à execução do Programa "DNA do Esporte" e/ou ao uso dos alunos e das escolas da Rede Estadual de Ensino do Acre participantes do programa, serão integralmente disponibilizados à Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Acre (SEE/AC).

A Declaração deverá consignar o compromisso da CONTRATADA de que os referidos bens serão devidamente entregues e incorporados ao patrimônio da SEE/AC ou das unidades escolares por ela designadas, ao término da vigência contratual ou conforme orientação da fiscalização e gestão do contrato.

A apresentação desta Declaração é um **requisito obrigatório** para a regularidade da execução contratual e para os procedimentos de encerramento e prestação de contas final do Contrato nº 523/2024. A minuta da Declaração de Disponibilização de Bens compõe os anexos do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 523/2024.

37. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Este Termo de Referência e a contratação dele decorrente são fundamentados nos seguintes dispositivos legais, sem prejuízo de outros aplicáveis:

- Constituição Federal de 1988;
- Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos);
- Decreto Estadual nº 11.363, de 12 de maio de 2023 (Regulamenta dispositivos da Lei nº 14.133/2021 no âmbito do Estado do Acre);
- Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996);
- Portaria nº 975, de 13 de dezembro de 2022 (MEC);
- Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020 (Regulamenta o FUNDEB);
- Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor);

38. ANEXOS

Serão anexos a este Termo de Referência e ao processo administrativo:

1. Estudo Técnico Preliminar (SEI 0011214698).
2. Declaração de Exclusividade e Singularidade do Objeto (SEI 0012233670).
3. Nota Técnica nº 1/2025/SEE-ASAI (SEI 0015228829).
4. Parecer nº 2/2025/SEE-CONJUR (SEI 0014835936).
5. Proposta de Preço da CONTRATADA (IDECACE), contemplando os ajustes deste TR (0015446989)
6. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO PROGRAMA DNA (SEI nº 0015447095) (IDECACE).
7. Memória de Cálculo dos valores, baseada na Proposta de Preço (0015447038).
8. Demais documentos pertinentes que instruem o processo SEI nº 0014.008953.00176/2024-31.

Servidor Responsável pela Reelaboração:

Danielle Vanuscka B. A. Maia
Assessoria técnica ASAI

Autoridade Requisitante

Weverton Francisco da Silva Matias
Chefe da Divisão de Articulação Interinstitucional - SEE
Portaria nº 1771/2024/SEE

Autoridade Competente para Aprovação

José Edimar Santiago de Melo Junior
Chefe da Divisão de Desporto Estudantil - SEE
DECRETO Nº 7.821-P, DE 28 DE AGOSTO DE 2024

Referência: Processo nº 0014.018065.00011/2025-62

SEI nº 0015264621



Documento assinado eletronicamente por **JOSE EDIMAR SANTIAGO DE MELO JUNIOR**, Cargo Comissionado, em 27/05/2025, às 22:57, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0015690327** e o código CRC **F2E002E8**.